ЗАКОН Республики Узбекистан «О гарантиях деятельности негосударственных некоммерческих организаций»

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Цель настоящего Закона

Целью настоящего Закона является регулирование отношений в области предоставления гарантий деятельности негосударственных некоммерческих организаций, обеспечения защиты их прав и законных интересов, поддержки негосударственных некоммерческих организаций.

Статья 2. Законодательство о гарантиях деятельности негосударственных некоммерческих организаций

Законодательство о гарантиях деятельности негосударственных некоммерческих организаций состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства.

Если международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Республики Узбекистан о гарантиях деятельности негосударственных некоммерческих организаций, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Особенности применения настоящего Закона к некоторым негосударственным некоммерческим организациям

Настоящий Закон применяется к негосударственным некоммерческим организациям независимо от их организационно-правовой формы, в том числе профессиональным союзам, политическим партиям, религиозным

организациям и иным негосударственным некоммерческим организациям, если другими законами, регламентирующими порядок их создания и деятельности, не предусмотрены иные положения.

Статья 4. Гарантии поддержки деятельности негосударственных некоммерческих организаций

Государство гарантирует защиту прав и законных интересов негосударственных некоммерческих организаций, определяет формы и условия их поддержки.

Юридические и физические лица могут оказывать финансовую или иную поддержку деятельности негосударственных некоммерческих организаций в соответствии с законодательством.

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Статья 5. Гарантии свободы деятельности

Негосударственные некоммерческие организации в пределах своих уставных целей могут осуществлять любой вид деятельности, не запрещенный законодательством.

Негосударственные некоммерческие организации независимы в своей деятельности от органов государственной власти и управления, им не подотчетны и не подконтрольны, кроме случаев, предусмотренных законодательными актами.

Воспрепятствование деятельности или вмешательство в деятельность негосударственных некоммерческих организаций запрещается.

Статья 6. Гарантии доступа к информации

Государство обеспечивает право негосударственных некоммерческих организаций на поиск, получение, исследование, распространение, использование и хранение информации в соответствии с законодательством.

Доступ к информации обеспечивается путем опубликования соответствующих материалов и посредством реализации негосударственными некоммерческими организациями права обращаться в государственные органы и к их должностным лицам с запросом на получение информации, необходимой для осуществления уставной деятельности.

Ответ на запрос негосударственной некоммерческой организации должен быть дан в возможно короткий срок, но не позднее тридцати дней с даты получения запроса, если иное не установлено законодательством.

В случае если орган или должностное лицо не обладают запрашиваемой информацией, они обязаны в срок не более семи дней с даты получения запроса сообщить об этом обратившейся к ним негосударственной некоммерческой организации, а также, по возможности, сообщить наименование органа или должностное лицо, обладающих такой информацией.

Государственные органы, их должностные лица обязаны обеспечивать негосударственным некоммерческим организациям возможность ознакомления с актами законодательства, документами, решениями и иными материалами, затрагивающими их права и законные интересы.

Информация, затрагивающая права и законные интересы негосударственных некоммерческих организаций, предоставляется бесплатно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Статья 7. Гарантии права собственности

Собственность негосударственных некоммерческих организаций неприкосновенна и охраняется законом. Имущество негосударственных некоммерческих организаций не подлежит национализации, реквизиции и конфискации, за исключением случаев, предусмотренных законом.

ГЛАВА 3. ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Статья 8. Защита деловой репутации

Негосударственная некоммерческая организация вправе требовать в судебном порядке опровержения порочащих ее деловую репутацию сведений.

Если сведения, порочащие деловую репутацию негосударственной некоммерческой организации, распространены в средствах массовой информации, они должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации. Если указанные сведения содержатся в документе, исходящем от организации, такой документ подлежит замене или отзыву.

Негосударственная некоммерческая организация, в отношении которой

распространены сведения, порочащие ее деловую репутацию, вправе, наряду с опровержением таких сведений, требовать возмещения убытков, причиненных их распространением.

Статья 9. Защита результатов интеллектуальной деятельности

Исключительное право негосударственной некоммерческой организации на объективно выраженные результаты интеллектуальной деятельности и средства ее индивидуализации охраняются законом и защищаются государством.

Статья 10. Защита от неправомерных решений государственных органов, действий (бездействия) их должностных лиц

Негосударственные некоммерческие организации имеют право обжаловать неправомерные решения государственных органов, действия (бездействие) их должностных лиц вышестоящему в порядке подчиненности органу или в суд.

Негосударственные некоммерческие организации освобождаются от уплаты государственной пошлины при обжаловании в суд неправомерных решений государственных органов, действий (бездействия) их должностных лиц, нарушающих их права и законные интересы.

Вред, причиненный негосударственной некоммерческой организации в результате неправомерных решений государственных органов, действий (бездействия) их должностных лиц, подлежит возмещению на основании решения суда.

ГЛАВА 4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Статья 11. Формы государственной поддержки

Государство может оказывать поддержку деятельности негосударственных некоммерческих организаций в форме субсидий, грантов и социальных заказов.

Государство может оказывать и иную поддержку деятельности негосударственных некоммерческих организаций в соответствии с законодательством.

Статья 12. Государственная субсидия

Государственной субсидией является финансовое или иное материальное содействие за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан, государственных целевых фондов, предоставляемое для поддержки негосударственных некоммерческих организаций и не связанное со специальными проектами.

Порядок и условия выделения государственных субсидий негосударственным некоммерческим организациям определяются Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Статья 13. Государственный грант

Государственным грантом являются денежные средства и материальные ресурсы, предоставляемые за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан негосударственным некоммерческим организациям на конкурсной основе для реализации проектов, направленных на достижение общественно полезных целей.

Порядок и условия выделения государственных грантов негосударственным некоммерческим организациям определяются Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Статья 14. Государственный социальный заказ

Государственный социальный заказ негосударственным некоммерческим организациям представляет собой государственное задание на выполнение работ или проведение мероприятий для реализации социально значимых проектов путем заключения договора между государственным органом и негосударственной некоммерческой организацией.

Порядок и условия предоставления государственного социального заказа негосударственным некоммерческим организациям определяются Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 15. Разрешение споров

Споры в области предоставления гарантий деятельности негосударственных некоммерческих организаций, обеспечения защиты их прав и законных

интересов, поддержки негосударственных некоммерческих организаций разрешаются в порядке, установленном законодательством.

Статья 16. Ответственность за нарушение законодательства о гарантиях деятельности негосударственных некоммерческих организаций

Лица, виновные в нарушении законодательства о гарантиях деятельности негосударственных некоммерческих организаций, несут ответственность в установленном порядке.

Статья 17. Приведение законодательства в соответствие с настоящим Законом

Кабинету Министров Республики Узбекистан:

привести решения правительства в соответствие с настоящим Законом;

обеспечить пересмотр и отмену органами государственного управления их нормативно-правовых актов, противоречащих настоящему Закону.

Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.